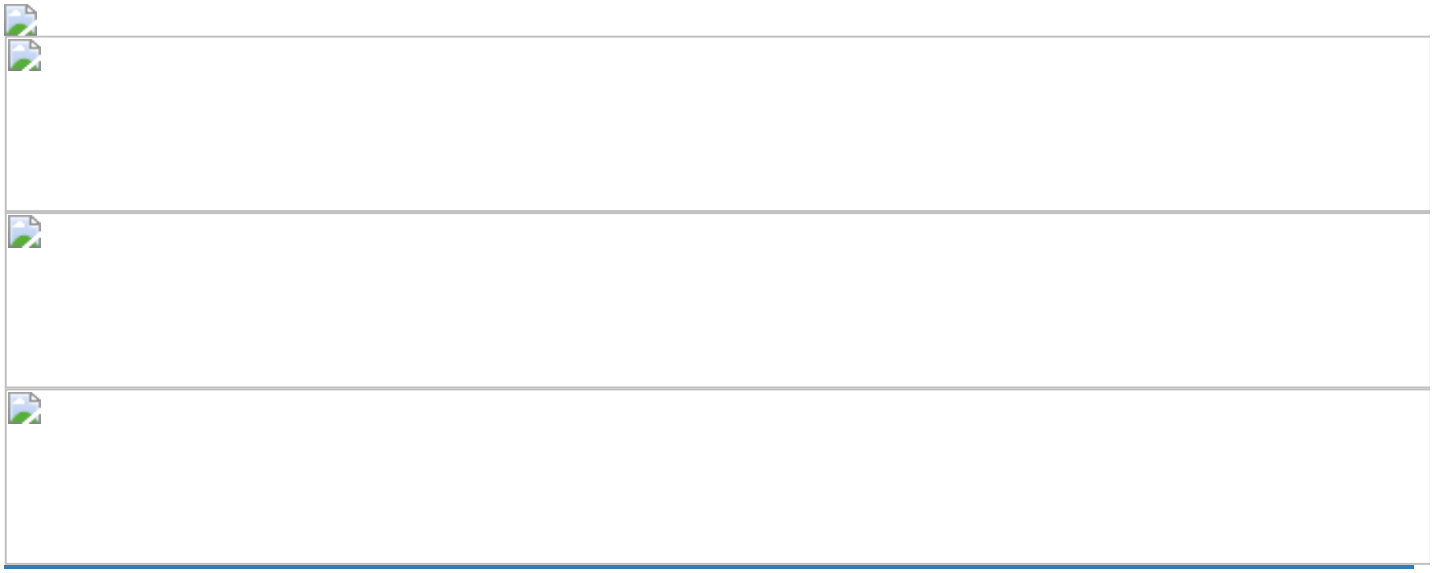


Дело № 2-180/2020

Номер дела: **2-180/2020**

УИН: **14RS0030-01-2020-000254-80**

Дата начала: **26.10.2020**

Дата рассмотрения: **15.12.2020**

Суд: **Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Прокопьева Федора Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	заместитель прокурора Усть-Майского района Винокуров Иван Михайлович		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петропавловская средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Усть-Майский улус (район)" Республики Саха (Якутия)		
ОТВЕТЧИК	Администрация муниципального района "Усть-Майский улус (район)"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			26.10.2020
Передача материалов судье			27.10.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		29.10.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			29.10.2020

Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		17.11.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			17.11.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	15.12.2020

Решение

Дело № 2-180/2020

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

пос. Усть-Мая 15 декабря 2020 г.

Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Тарабукина С.Г., единолично, с участием помощника прокурора Усть-Майского района Гергеновой Н.Б. представителя ответчика администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Софронова С.В. (по доверенности), при секретаре судебного заседания Миахйловой А.П. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Усть-Майского района Винокурова И.М. в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» МР «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия), администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)» об обязании устранить нарушения требований пп. «б» пункта 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № в части обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора Усть-Майского района Винокуров И.М. обратился с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» МР «Усть-Майский улус (район) Республики Саха (Якутия) (далее по тексту МБОУ «ПСОШ»), администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)» (далее по тексту АМР «Усть-Майский район») об обязании в срок до 01.09.2021 года устранить нарушения требований пп. «б» пункта 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № в части обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой Усть-Майского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и обеспечении безопасности в образовательных организациях.

По результатам проверки в деятельности образовательных организаций Усть-Майского района установлены нарушения требований законодательства о противодействии

терроризму и обеспечении безопасности в образовательных организациях, которые негативно влияют на состояние законности, а также могут привести к совершению террористических актов в образовательных организациях.

Исходя из содержания п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

Выполнение указанных обязанностей направлено на обеспечение безопасности учащихся и работников учреждения, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данные меры являются профилактическими, направленными на противодействие террористической деятельности.

Также, согласно ч.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Кроме того, в соответствии с пунктами 1 и 7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон №35-ФЗ) одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ установлено, что Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Пункт 1 раздела 1 Постановления Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» определяет, что Министерство просвещения Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

Так, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - постановление Правительства РФ №), которые

устанавливают порядок организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности.

Пунктом 5 постановления Правительства РФ № установлено, что ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Установлено, что МБОУ «Петропавловская общеобразовательная школа» МР «Усть-Майский улус (район)» РС(Я) присвоена 3 (третья) категория опасности.

Пункт 24 постановления Правительства РФ № определяет следующие мероприятия в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий):

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на

объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, пункт 25 постановления Правительства РФ № предусматривает, что в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Также, п. 26 постановления Правительства РФ № определяет, что в отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 24 и 25 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;

б) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

В нарушение пп. «б» п. 25 МБОУ «ПСОШ» не обеспечена охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

19.03.2020 прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений антитеррористического законодательства в адрес директора МБОУ «ПСОШ» в части не обеспечения охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В настоящее время выявленные нарушения требований антитеррористической безопасности МБОУ «ПСОШ» не устранены ввиду отсутствия частных охранных организаций.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 Закона № 131- ФЗ и ч. 1 ст. 9 Закона №273-ФЗ обязанность по обеспечению охраны данного учреждения сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание вневедомственной охраны, должна быть возложена на учредителя, функции и полномочия которого осуществляются администрацией МР «Усть-Майский улус (район)».

Учитывая характер выявленных нарушений, необходимость материальных затрат для их устранения и наличие субсидиарной ответственности администрации МР «Усть-Майский улус (район)» по обязательствам как учредителя муниципального бюджетного образовательного учреждения, расходы по устранению выявленных нарушений следует возложить также и на администрацию МР «Усть-Майский улус (район)» за счёт средств соответствующего бюджета.

Выявленное бездействие влечет нарушение требований ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», ч. 6 ст. 28 Закона 273-ФЗ и п. 1 ч. 13 ст. 30 Закона № 384-ФЗ, а также создает угрозу безопасности несовершеннолетних и работников образовательного учреждения, снижает уровень антитеррористической защищенности объекта.

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также муниципальных образований.

Представитель ответчика – директор МБОУ «ПСОШ» Винокурова А.М., извещенная надлежащим образом о месте, дате и времени судебного заседания, не явилась, направила ходатайство о рассмотрении дела без ее участия, приложив к ходатайству оригинал паспорта безопасности, договор № на монтаж охранной сигнализации от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ГЯ ПЦО с Росгвардией <адрес> на 2021 г., письмо Главе АМР Антипину от ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах с учетом мнений помощника прокурора, представителя ответчика Софронов С.В., полагавших о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителя школы, суд определил провести судебное заседание в порядке ст. 167 ч. 5 ГПК РФ, поскольку стороны вправе просить о рассмотрении дела без их участия и направлении им копии решения суда.

В судебном заседании помощник прокурора Гергенова Н.Б. заявленные исковые требования поддержала в полном объеме и пояснила аналогичные обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, просит суд удовлетворить иск заместителя прокурора в полном объеме.

Представитель ответчика АМР «Усть-Майский район» Софронов С.В. исковые требования в судебном заседании не признал полностью и пояснил о том, что в Паспорте безопасности об обязательности наличия специализированной охраны не рекомендовано, поэтому требования прокурора являются необоснованными, просит суд отказать в иске в полном объеме, но данный вопрос находится на исполнении.

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству представитель МБОУ «ПСОШ» Винокурова А.М. представила возражение на исковое заявление, в котором указала, что истцом не приняты во внимание положения Требований и в рекомендации комиссии отсутствует требование об исполнении пп. «б» п. 25 об обеспечении охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Выслушав объяснение представителя ответчика Софронов С.В. пояснение помощника прокурора, проверив доводы представителя ответчика Винокуровой А.М. изложенные в возражении на иск, исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования заместителя прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела и в судебном заседании установлено, что прокуратурой Усть-Майского района проведена проверка на основании задания прокуратуры Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГГГ № исуб-27-18-2020/153 в МБОУ «ПСОШ» исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования.

В ходе прокурорской проверки установлено, что МБОУ «ПСОШ» присвоена третья категория опасности и выявлены нарушения требований законодательства о противодействии терроризму и обеспечении безопасности в образовательной организации, а именно нарушение пп. «б» п. 25 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, об обеспечении охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

По результатам проверки 19.03.2020 г. за № 7-26-2020/54 в адрес директора МБОУ «ПСОШ» прокуратурой района направлено представление об устранении нарушений антитеррористического законодательства в этой части.

Представление прокуратуры директор МБОУ «ПСОШ» Винокурова А.М.. не исполнила, ответ в прокуратуру района не направила.

Прокуратурой района 22.09.2020 г. за № 21-1/1-2020/1733 в адрес АМР «Усть-Майский район» направлено требование о предоставлении информации по антитеррористической защищенности объектов общеобразовательных школ района в связи с проведением анализа устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организациях по внесенным представлениям прокуратуры района 19.03.2020 г.На данное требование Врио начальника МКУ «Управления образования» 25 сентября 2020 г. направила ответ, в котором указала, что установка тревожной сигнализации с выводом на пульт Управления Росгвардии по РС(Я) осуществлена в некоторых образовательных учреждениях района, на сегодняшний день получены указанные оборудования по остальным учреждениям, в том числе МБОУ «УМСОШ», и установка которых планируется завершить до 03.10.2020 г.

В то же время МБОУ «ПСОШ» 16 и 17 ноября 2020 г. обращался в письменной форме в адрес Учредителя – АМР «Усть-Майский район» о рассмотрении вопроса об обеспечении школы охраной согласно пп. «б» п. 25 Требований, но меры учредителем до настоящего времени не приняты.

18 декабря 2019 г. межведомственной комиссией составлен Акт обследования и категорирования МБОУ «ПСОШ» и определила третью категорию опасности объекта, предложила провести следующие мероприятия: объем памяти хранения материалов системы видеонаблюдения увеличить на срок не менее 30 суток, провести ремонт освещения по всему периметру здания.

По результатам обследования и категорирования ДД.ММ.ГГГГ составлен Паспорт безопасности МБОУ «ПСОШ», также присвоена третья категория опасности объекта, который согласован всеми компетентными должностными лицами в январе-апреле 2020 г.

В названном Акте и Паспорте указано, что прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта установлено 250 человек, прогнозируемый размер материального ущерба – 157 млн. рублей.

Представленные представителем ответчика Винокуровой А.М. Договора на оказание услуг по мониторингу и техобслуживанию технических средств охраны объекта, на монтаж охранной сигнализации не имеют значения по делу.

Из пунктов 2.1, 2.3, 2.4 Устава МБОУ «ПСОШ» видно, что МБОУ является юридическим лицом со дня его регистрации, учредителем МБОУ «ПСОШ» является АМР «Усть-Майский район» и несет ответственность по обязательствам МБОУ в случаях и пределах, установленных гражданским законодательством.

Согласно пунктов 3.6, 3.15 Устава к компетенции МБОУ в установленной сфере относится также материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в т.ч. в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создавать безопасные условия обучения, воспитания, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников МБОУ. Несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции, в том числе за жизнь и здоровье учащихся и работников.

В силу п. 7.1 Устава управление МБОУ «ПСОШ» осуществляется учредителем (АМР «Усть-Майский район»), к компетенции которого входит и обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных, обустройство прилегающих к ним территорий, осуществление иных установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования.

При этом согласно п.п. 8.1 и 8.14 Устава МБОУ «ПСОШ» имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления учредителем, собственником имущества является МР «Усть-Майский улус (район)» и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета МР «Усть-Майский улус (район)».

Неисполнение МБОУ «ПСОШ» и АМР «Усть-Майский район» представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности школы от 19 марта 2020 г. явилось основанием для обращения заместителя прокурора района в суд с названным иском.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

Согласно п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» государства – участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Как следует из п. «д» ст. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации» одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации

основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно ст. ст. 3 и 3.1 названного Федерального закона № 35-ФЗ органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

В силу п.п. 4, 6 ч. 1 ст. 5.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

В соответствии со ст. 15 п. 1 пп. 6.1 и 11 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

На основании ст. 17 ч. 1 п. 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают следующими полномочиями: осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Как следует из ст. 9 ч. 1 п.п. 3, 5 и 7 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28, п.п. 8 и 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно требований, установленных в п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Во исполнение вышеуказанных положений федерального законодательства и ст. 5 ч. 2 п. 4 Федерального закона «О противодействии терроризму» Правительством Российской Федерации принято Постановление от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Утвержденные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерства (п. 1 Требования).

Названное Требование предусматривает четыре категории опасности объектов (территорий) и относит к третьей категории опасности объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн. рублей.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях) (п. 5 Требований).

В силу п. 25 п.п. «б» названных Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 требований, осуществляются также мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Исходя из содержания Требований их положения, в том числе пп. «б» п. 25 Требований, распространяются на определенные в нем объекты (территории), а именно на все объекты (территории) Министерства просвещения Российской Федерации без исключения.

Предусмотренное пп. «б» п. 25 Требований мероприятие направлено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), под которой Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ в п. 6 ст. 3 понимает состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Таким образом, с учетом приведенных выше норм законодательства, Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, предписывающих обязательность проведения мероприятий на объектах (территориях) третьей категории опасности, указанных в пп. «б» п. 25 Требований, к числу которых относится МБОУ «ПСОШ», а именно обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, суд признает неправомерными бездействия МБОУ «ПСОШ» и АМР «Усть-Майский район», выразившиеся в непринятии мер по исполнению мероприятий, установленных пп. «б» п. 25 названных Требований, которые влекут существенное нарушение прав неопределенного круга лиц (обучающихся, работников и посетителей образовательного учреждения) на охрану жизни и здоровья от потенциальной угрозы совершения террористического акта.

В то же время суд приходит к выводу о том, что АМР «Усть-Майский район» обязана принимать меры, направленные на защиту лиц, обучающихся, работающих в МБОУ «ПСОШ», а также других лиц от террористических актов, поскольку из взаимосвязанного содержания вышеуказанных норм закона следует, что на АМР «Усть-Майский район» как орган местного самоуправления возложена самостоятельная обязанность принимать необходимые меры в целях профилактики терроризма, в том числе, меры по обеспечению мероприятий пп. «б» п. 25 Требований, которые являются одной из мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, персонала образовательного учреждения, иных лиц, и входит в систему профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.

При этом финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МБОУ «ПСОШ» осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, а также данная обязанность АМР «Усть-Майский район» обеспечить соблюдение вышеуказанных Требований антитеррористической безопасности вытекает из права собственности на переданное здание.

Учитывая установленные по делу обстоятельства и руководствуясь положениями законодательства об антитеррористической защищенности, суд считает правомерными заявленные заместителем прокурора требования о возложении на ответчиков обязанности устранения нарушений в части пп. «б» п. 25 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Отсутствие в районе сотрудников частных охранных организаций, финансовой возможности на выполнение названных мероприятий, не указание межведомственной комиссией в Паспорте безопасности МБОУ рекомендации об обеспечении исполнения пп. «б» п. 25 Требований не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении требований заместителя прокурора об исполнении предусмотренной законом обязанности.

В порядке ст. 45 ч. 1 ГПК РФ заместитель прокурора вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку состав потенциальных истцов не поддается точному установлению.

При таких обстоятельствах суд считает заявленные требования заместителя прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ответчикам обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск заместителя прокурора Усть-Майского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия), администрации муниципального района «Усть-Майский улус (район)» – удовлетворить в полном объеме.

Обязать администрацию муниципального района «Усть-Майский улус (район)» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в срок до 01 сентября 2021 года устранить нарушения требований пп. «б» пункта 25 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в части обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия).

Председательствующий: п/п С.Г. Тарабукин

Решение в окончательной форме изготовлено 17 декабря 2020 года

Копия ВЕРНА,

Судья Усть-Майского районного суда

Республики Саха (Якутия): С.Г. Тарабукин

Секретарь суда: Л.В. Решетникова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».